3.1 The First Amendment and Communications Paradigms

3.1 វិសោធនកម្មទីមួយ និងគំរូទំនាក់ទំនង

Free Speech Principles

រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានគិតទុកជាមុនអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងទំនើបដូចជាអ៊ីនធឺណិត និងទូរសព្ទដៃនោះទេ។ សេរីភាពសារព័ត៌មាន ដើមឡើយអនុវត្តចំពោះកាសែត សៀវភៅ និងខិតប័ណ្ណ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការប៉ុនប៉ងដាក់កម្រិតលើការនិយាយបានបន្តកើតមានពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយច្បាប់កំណត់គោលដៅលើសំឡេងមិនពេញចិត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ ឧបករណ៍ផ្ទុកថ្មីនីមួយៗត្រូវបានមើលឃើញថាដំបូងឡើយជាការគំរាមកំហែងដោយរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់វា ដែលនាំឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យ។

Regulating Communications Media

បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សង្គម ទប់ស្កាត់ភាពផ្តាច់មុខ លើកកម្ពស់ភាពចម្រុះ ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងធានាឱ្យមានការចូលរួមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។

ប្រភេទសំខាន់ៗចំនួនបី៖

. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបោះពុម្ព (កាសែត សៀវភៅ ទស្សនាវដ្តី និងខិត្តប័ណ្ណ)

. ការផ្សាយ (ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ)

. ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទូទៅ (ទូរស័ព្ទ ទូរលេខ និងប្រព័ន្ធប្រៃសណីយ៍)

Print media

ប្រភេទនៃការនិយាយទីមួយទទួលបានការការពារកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្រោមវិសោធនកម្មទីមួយ ដោយសារតែអត្ថិភាពរបស់វានៅពេលនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិ ដោយធានានូវការអនុវត្តផ្ទាល់របស់វា។ ទោះបីជាមានករណីនៃការហាមឃាត់ និងការចាប់ខ្លួនសៀវភៅសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានរសើប ដូចជាការពន្យារកំណើតក៏ដោយ ក៏គន្ធងទាំងមូលបានឆ្ពោះទៅរកការថយចុះនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសម្ភារៈសរសេរ។

Broadcast

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ ដូចជាកាសែត បម្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងការកម្សាន្ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងទាំងរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្ម និងខ្លឹមសារកម្មវិធី។ អាជ្ញាប័ណ្ណផ្សាយត្រូវបានផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាល ដោយ

មានអាជ្ញាបណ្ណតម្រូវឱ្យបំពេញតាមស្តង់ដារសគុណដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល ដែលជាលក្ខខណ្ឌមិនត្រូវបានដាក់លើអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ។ សម្ភារៈរបស់រដ្ឋាភិបាល រួមទាំងការគំរាមកំហែងនៃការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខំឱ្យស្ថានីយ៍នានាលុបចោល ឬត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីជជែកអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ។

Common carriers

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទូទៅ ដែលជាប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនង ភាគច្រើនជួយសម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនងជាជាងការផលិតខ្លឹមសារ ហើយមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ រដ្ឋាភិបាលតែងតែកំណត់ "ការចូលប្រើជាសកល" ដែលតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់បុគ្គលដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ជាពិសេសនៅក្នុងសេវាកម្មដូចជាទូរស័ព្ទជាដើម។ ដោយសារតែភាពផ្តាច់មុខដែលគេយល់ឃើញ នោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទូទៅត្រូវបានរារាំងពីការគ្រប់គ្រងមាតិកាដែលបានបញ្ជូន។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យផ្តល់មាតិកា ឬសេវាកម្មព័ត៌មាន ដើម្បីជៀសវាងការធីសអើងដែលមានសក្តានុពលប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្តល់មាតិកាប្រកួតប្រជែងដែលចែករំលែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នា។

3.3 Decisions about Legal but Objectionable Content

3.3 ការសម្រេចចិត្តអំពីខ្លឹមសារផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រកែកបាន។

ការពិភាក្សាផ្តោតលើបញ្ហាប្រឈមគោលនយោបាយដែលក្រុមហ៊ុនអនឡាញធំ ៗ ជួបប្រទះនៅពេលដោះស្រាយជាមួយខ្លឹមសារផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែរសើប ឬមិនពេញចិត្ត ដោយសារឥទ្ធិពលសង្គមដ៏សំខាន់របស់ពួកគេ។ វារំលេចនូវភាពស្មុគស្មាញនៃការទប់ស្កាត់ ឬការដាក់កម្រិតការចូលប្រើខ្លឹមសារបែបនេះ និងផ្តល់នូវឧទាហរណ៍នៃមាតិកាចម្រុះ ដែលអាចជាកម្មវត្ថុនៃបទប្បញ្ញត្តិ ឬវិធានការទប់ស្កាត់។

- Google នឹងមិនទទួលយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាវុធ ថ្នាំជក់ ឬប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់នោះទេ។
- Facebook លុបអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាពាក្យស្អប់ខ្ពើម និងរូបភាពហិង្សា ឬក្រាហ្វិក។ Microsoft ហាមឃាត់ការនិយាយស្អប់ខ្ពើម ការតស៊ូមតិអំពីអំពើហិង្សា និងខ្លឹមសារភេរវកម្មនៅលើសេវាកម្មអនឡាញរបស់ខ្លួន។
- មួយរយៈពេលខ្លី ហ្វេសប៊ុកបានបិទរូបភាពម្តាយបំបៅដោះកូន ដោយសារតែសមាជិកមួយចំនួនតវ៉ាតែរថារូបភាពនេះអាសអាភាស។
- កន្លែងដេញថ្លៃជាច្រើនហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលស្របច្បាប់មួយចំនួន។ eBay មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានទង់សហព័ន្ធ ឬធាតុផ្សេងទៀតដែលមានរូបភាពនៃទង់នោះទេ។

- ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មាន និងកម្សាន្តអនឡាញមួយបានបដិសេធមិនដំណើរការការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់គណបក្សនយោបាយធំមួយ នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីGoogle បានហាមឃាត់លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប់ដែនទាំងមូលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបង្ហោះរូបអាសអាភាសកុមារនៅទីនោះ។
- Google បានហាមឃាត់លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប់ដែនទាំងមូលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបង្ហោះរូបអាសអាភាសកុមារនៅទីនោះ។

  And here are a few examples of material that such companies allow.
  ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃសម្ភារៈដែលក្រុមហ៊ុនបែបនេះអនុញ្ញាត

  - YouTube អនុញ្ញាតឱ្យវីដេអូអំពីសាសនាដែលអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាជាការប្រមាថ (ឧទាហរណ៍ វីដេអូប្រឆាំងនឹងមូស្លីម និងប្រឆាំងនឹងពួកយូស្លីម) ឬអំពើហិង្សាក្រាហ្វិកដែលនឹងខុសច្បាប់នៅលើទូរទស្សន៍ផ្សាយ។
  - ទិដ្ឋភាពផ្កាយរណបនៅលើផែនទី Google បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវលំនៅឋានប្រធានាធិបតីកូរ៉ូខាងត្បូង រដ្ឋាភិបាលកូរ៉ូចង់បានទីតាំង និងរោងចក្រថាមពល និងការដំឡើងយោធាលាក់បាំងដើម្បីសន្តិសុខ

ការពិចារណាអំពីក្រមសីលធម៌ជុំវិញគោលនយោបាយខ្លឹមសារសម្រាប់ផេកិកាអនឡាញធំៗ ដូចជា GOOGLE, Facebook, Amazon, និង Yahoo មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ និងមានលក្ខណៈចម្រុះ។ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការកំណត់ថាតើមាតិកាណាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើផេកិការបស់ពួកគេ ពួកគេក៏មានទំនួលខុសត្រូវសង្គមផងដែរដែលផ្តល់ឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ និងការឈានដល់របស់ពួកគេ។ នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណា

- សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិធៀបនឹងទំនួលខុសត្រូវ៖ ខណៈពេលដែលមនុស្សពេញវ័យមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចូលប្រើខ្លឹមសារផ្លូវច្បាប់ ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេដើម្បីការពារការបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងជំរុញបរិយាកាសសុវត្ថិភាព និងរួមបញ្ចូល។
- Freedom of Expression vs. Responsibility: While adults have the legal right to access legal content, companies must balance this with their responsibility to prevent harm and foster a safe and inclusive environment.
- ផលប៉ះពាល់នៃការហាមប្រាម៖ ការហាមឃាត់ប្រភេទខ្លឹមសារមួយចំនួនអាចត្រូវបានគេយល់ថាស្រដៀងទៅនឹងការចាប់ពិរុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសនៅពេលដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពល។

- Impact of Bans: Banning certain types of content can be perceived as akin to government censorship, especially when done by influential companies.
- វិសាលភាពនៃការហាមឃាត់៖ ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើការហាមឃាត់ខ្លឹមសាររបស់ពួកគេមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ឬតូចចង្អៀត។ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមប្រាមតែខ្លឹមសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាសម្ភារៈភេរវកម្ម ការនិយាយស្អប់ ឬការញុះញង់ឱ្យមានអំពើហិង្សា ឬវាអាចទៅដល់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន
- Scope of the ban: Companies must decide whether their content ban is broad or narrow. This may involve banning only harmful content such as terrorist material, hate speech or incitement to violence, or it may reach certain user groups
- ភាពលំអៀង និងការធើសអើង៖ ក្រុមហ៊ុនត្រូវខិតខំជៀសវាងការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពលំអៀងរបស់ស្ថាបនិក ឬអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេ។
- **Bias and Discrimination:** Companies must strive to avoid implementing policies that reflect the biases of their founders or leaders.
- ភាពខុសគ្នារវាងសេវាកម្ម៖ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការហាមឃាត់ខ្លឹមសារអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។ ឧទាហរណ៍ ម៉ាស៊ីនស្វែងរកអាចមានគោលការណ៍ធូរស្រាលជាងមុន ដើម្បីធានាបាននូវការចូលប្រើព័ត៌មានចម្រុះ ខណៈដែលវេទិកាមាតិកាដែលបង្ហោះអាចមានគោលការណ៍ណែនាំតឹងរ៉ឹងជាង។
- ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងតម្លាភាព៖ ក្រុមហ៊ុនគួរតែខិតខំអនុវត្តគោលនយោបាយខ្លឹមសាររបស់ពួកគេឱ្យបានជាប់លាប់ និងតម្លាភាព។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការអនុវត្តអាចនាំឱ្យមានការចោទប្រកាន់ពីភាពលំអៀង ឬការនិយមនិយម
- កាត់បន្ថយភាពលំអៀង៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពលំអៀងក្នុងការសម្របសម្រួលខ្លឹមសារ ក្រុមហ៊ុនអាចអនុវត្តក្រុមចម្រុះដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្ត បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ការវាយតម្លៃខ្លឹមសារ ហើយពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយរបស់ពួកគេឱ្យបានទៀងទាត់ដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អ និងបទដ្ឋានសង្គមដែលកំពុងវិវត្ត។
- **Reducing Bias:** To reduce bias in content moderation, companies can implement diverse teams responsible for decision-making, develop clear guidelines and criteria for content evaluation, and regularly review and update their policies based on feedback and evolving societal norms.
- ការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយសង្គម៖ ក្រុមហ៊ុនអាចជ្រើសរើសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយសង្គមជាក់លាក់តាមរយៈគោលនយោបាយខ្លឹមសាររបស់ពួកគេ ដូចជាការហាមឃាត់របស់ Google លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់កម្ចីប្រាក់ប៉ៃវត្ស្រ៍ជាដើម។

- **Promotion of Social Policies:** Companies may choose to promote specific social policies through their content policies, such as Google's ban on ads for payday loans.